

1500145-94.2020.8.26.0417
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA
Comarca: Paraguaçu Paulista
Foro: Foro de Paraguaçu Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 26/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

Fls. 186/189: Cuida-se de embargos de declaração interposto por Eduardo Aparecido da Silva, por meio de seus defensores constituídos, sob o argumento de que a sentença de fls. 179/184 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paraguaçu Paulista
Foro de Paraguaçu Paulista
2ª Vara
Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500145-94.2020.8.26.0417 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500145-94.2020.8.26.0417
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

Fls. 186/189: Cuida-se de embargos de declaração interposto por Eduardo Aparecido

da Silva, por meio de seus defensores constituídos, sob o argumento de que a sentença de fls. 179/184 apresenta omissão, ao deixar de analisar o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição.

Em manifestação, o Ministério Público opinou favoravelmente ao acolhimento dos embargos, para o fim de declarar extinta a punibilidade do réu, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 206/207).

Conheço dos embargos, já que tempestivos e constato a omissão apontada.

De rigor a extinção da punibilidade do réu em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Após regular trâmite processual, Eduardo foi condenado à pena de advertência, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Conforme dispõe o artigo 30 da Lei 11.343/06, prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas pela prática do citado fato típico.

Observa-se ainda que, por ocasião dos fatos, Eduardo possuía a idade de 18 anos (fl. 9).

Segundo dispõe o artigo art. 110, §1º do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

E, de fato, observa-se nos autos que entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação, já transcorreu prazo superior a um ano (artigo 115 do Código Penal), sem causas de suspensão ou interrupção da prescrição.

Assim, inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Sendo o fenômeno matéria de ordem pública, deve e precisa ser reconhecido em qualquer fase da ação penal (art. 61 do CPP), evitando-se o desperdício da atividade jurisdicional.

Ante o exposto, considerando-se o transcurso do prazo ocorrido desde o recebimento da denúncia (superior a um ano), atento ao disposto no artigo 30 da Lei 11.343/06, e artigo 115, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de EDUARDO APARECIDO DA SILVA, com qualificação no feito, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal.

Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado, procedendo-se as devidas anotações junto ao sistema informatizado e comunicações ao IIRGD e Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos, sendo o caso e se houver.

Ciência às partes.

P.R.I.

Paraguacu Paulista, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA